

처리절차 유의사항

1. 조사기관은 국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 신고에 대하여 조사·감사 또는 수사를 실시하고, 조사·감사 또는 수사를 마친 날부터 10일 이내에 그 결과를 국민권익위원회에 통보하여야 합니다.
2. 조사기관은 국민권익위원회에 조사결과를 통보할 때에는 다음의 내용이 포함된 서면으로 하여야 합니다.
 - 가. 형사처분 및 징계조치 등 신고사항의 처리결과
 - 나. 조사·감사 또는 수사종료 후 처리방향
 - 다. 포상금 또는 보상금 지급사유에 해당되거나 해당될 것으로 예측되는 경우 그 사실
 - 라. 신고사항과 관련하여 제도개선이 필요하다고 인정되는 경우 그 요지
 - 마. 그 밖에 신고사항과 관련하여 국민권익위원회 또는 신고자가 알아야 할 필요가 있는 사항
3. 조사기관은 조사 중이거나 조사종료 후에도 신고자 보호를 위하여 다음 사항에 따라야 합니다.
 - 가. 신고자의 동의 없이 그 신분을 밝히거나 암시하여서는 아니 됨
 - 나. 신고자가 신고를 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 조사 및 형사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조(인적 사항의 기재생략), 제9조(신원관리카드의 열람) 및 제12조(소송진행의 협의 등)의 규정을 준용하여야 함
 - 다. 신고자에게 신고를 이유로 「공익신고자 보호법」 제2조제6호에 따른 불이익조치를 해서는 아니 됨
4. 위원회는 조사기관의 조사가 충분하지 아니하다고 인정되는 경우에는 조사결과를 통보 받은 날부터 30일 이내에 새로운 증거자료의 제출 등 합리적인 이유를 들어 조사기관에 대하여 재조사를 요구할 수 있음을 알려드립니다.